

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2533      บริษัท ประกันภัย ไทย วิรัตน์ จำกัด      โจทก์  
นาย พิชัย รัตนวรวิภา กับพวก      จำเลย  
ป.พ.พ. มาตรา 442, มาตรา 880

จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ตัดหน้ารถที่ ว. ขับในระยะกระชั้นชิดในขณะที่ ว. ก็ขับ  
รถผ่านทางร่วมทางแยกมาด้วยความเร็วสูงจนไม่อาจหยุดรถได้ทันเป็นเหตุให้รถ ว.  
เฉี่ยวชนรถจำเลยที่ 1 เช่นนี้ถือได้ว่า ว. มีส่วนประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดเหตุรถชน  
กันให้ได้รับความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนกว่าจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิ  
ของผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้.

---

คดีนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษากับคดีแพ่งอีกเรื่องหนึ่งของศาลชั้นต้นแต่  
คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ฎีกา คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา  
เฉพาะคดีนี้ ให้เรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055  
กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและขับรถยนต์คันหมายเลข  
ทะเบียน 8ง-1086 กรุงเทพมหานครโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยเมื่อวันที่ 27  
เมษายน 2526 นายวิทย์ วุฒิพูนพันธ์ ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน  
8ง-4055 กรุงเทพมหานครไปด้วยความระมัดระวังขณะผ่านสามแยกท่าพระ จำเลยที่  
1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-1086 กรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วแซงรถ

ของนายวิทย์แล้วเปลี่ยนช่องทางเดินรถตัดหน้ารถยนต์คันที่นายวิทย์ขับโดยกระทันหันและกระชั้นชิด สุดวิสัยที่นายวิทย์จะหยุดหรือหลบหลีก เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถยนต์คันนายวิทย์ขับเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าสัญญาณจราจรได้รับความเสียหายโจทก์ต้องจ่ายค่าเสียหายไปเป็นเงิน 120,514 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองชำระ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 รับประกันภัยคำจูนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-1086 กรุงเทพมหานคร ไว้จากจำเลยที่ 1 จริงจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ไม่แจ้งเหตุแก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เหตุที่เกิดเป็นความประมาทของนายวิทย์ที่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงแล้วเสียหลักเฉลยเข้าเฉี่ยวชนรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับ ค่าซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร อย่างมากไม่เกิน 40,000 บาท ค่ายกรถไม่เกิน 500 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 และยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 2 โดยตลอดแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2526 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา นายวิทย์ วุฒิพูนันท์ได้ขับรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร จากวงเวียนใหญ่จะไปบางแคไปตามถนนเพชรเกษมในช่องเดินรถ

ที่ 3 จำเลยที่ 1 ขับรถไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในช่องเดินรถที่ 2 เมื่อถึงสามแยกท่าพระ จำเลยที่ 1 จอดรถรอไฟสัญญาณจราจรไฟเขียว พอติดรถที่นายวิทย์ขับมาถึงสามแยกดังกล่าวได้ไฟสัญญาณจราจรไฟเขียว รถที่นายวิทย์ขับชะลอความเร็วลงแล้วเข้าไปในสามแยก รถที่นายวิทย์ขับได้เฉี่ยวชนกับรถจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่นายวิทย์ขับ ตามกรมธรรม์เอกสารหมายเลข 8ง-1086 กรุงเทพมหานคร ที่นายวิทย์ขับ จำเลยที่ 1 เอาประกันภัยไว้ได้ชำระค่าซ่อมรถที่เอาประกันภัยเป็นเงิน 119,314 บาท ตามใบสั่งจ่ายเอกสารหมายเลข 8 และค่าจ้างยกรถเป็นเงิน 1,200 บาท ตามใบรับและใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมายเลข 10 จ.11 และ จ.12 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร ที่นายวิทย์ขับ จำเลยที่ 1 เอาประกันภัยไว้ได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์ที่เอาประกันภัยเป็นเงิน 6,450 บาท ตามบิลเงินสด เอกสารหมายเลข 4 แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ว่า นายวิทย์ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร ที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ได้ประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ โจทก์ที่ 1 มีนายวิทย์วุฒิพูนันท์ เป็นพยานเบิกความว่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร เป็นของบริษัทฟิลิปป์บราเธอร์ส จำกัด ขณะเกิดเหตุพยานขับรถคันดังกล่าวจากวงเวียนใหญ่จะไปบางแคไปตามถนนเพชรเกษมในช่องทางที่สาม ถนนว่างพยานจึงขับด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงที่เกิดเหตุมีสัญญาณจราจรไฟเขียวก่อนจะถึงทางแยก พยานชะลอความเร็วของรถลงเหลือ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถึงทางแยกรถจำเลยที่ 1 ได้ขับตัดหน้ารถพยานเปลี่ยนช่องทางไปทางขวา โดยจะเลี้ยวไปถนนจรัลสนิทวงศ์ในระยะกระชั้นชิดห่างประมาณ 10 เมตร พยานหักรถหลบแต่ไม่พ้นจึงเฉี่ยวชนรถคันดังกล่าวถูกตรงบริเวณประตูด้านหน้าขวาไปจดบังโคลนด้านหน้า หลังจากชนกันแล้วรถพยานเสียหลักไปทางด้านขวาชนเสาไฟสัญญาณจราจรและเสาไฟฟ้าข้างป้อมตำรวจ ทำให้รถที่พยานขับเสียหายตามภาพถ่ายที่ 1 หมายเลข 6 จ.14 และ จ.15 ส่วนรถจำเลยที่ 1 เสียหายตาม

ภาพถ่ายที่ 2 หมายถึง จ.6 จำสับตำรวจประกาศิต ไกลัญญ์เลี้ยง พยานโจทก์ปากหนึ่ง  
เบิกความว่าขณะเกิดเหตุพยานทำหน้าที่อยู่ที่ป้อมยามสามแยกท่าพระร่วมกับจำสับ  
ตำรวจจัด แก่นแก้ว สัญญาณไฟทางไปบางแคเปิดไฟเขียวรถจำเลยที่ 1 วิ่งจากวง  
เวียนใหญ่มาสามแยกท่าพระตามถนนเพชรเกษมในช่องทางเดินรถที่ 2 นับจากซ้าย  
มือโดยมีรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8ง-4055 กรุงเทพมหานคร วิ่งตามมาในช่อง  
ทางเดินรถที่ 3 เมื่อมาถึงใกล้สามแยกรถจำเลยที่ 1 ได้เบนหัวจะเลี้ยวขวาขณะนั้น  
รถคันแรกอยู่ห่างจากรถคันหลังประมาณ 5-6 เมตร รถคันหลังหยุดไม่ทันจึงเกิดการ  
เฉี่ยวชนกันขึ้น พยานลงมาดูที่เกิดเหตุทันที เห็นจุดชนอยู่ในช่องทางเดินรถที่ 3 รถ  
คันแรกหยุดห่างจากจุดชนประมาณ 10 เมตร ส่วนรถคันหลังเสียหลักไปทางขวามือ  
ชนเสาสัญญาณไฟจราจรและเสาไฟฟ้าปรากฏตามแผนที่เอกสารหมาย จ.13 ตรงที่  
เกิดเหตุมีแสงไฟฟ้ามองเห็นได้ชัดเจน ร้อยตำรวจโทอุดม รุจิรากร พยานโจทก์อีก  
ปากหนึ่งเบิกความว่าขณะเกิดเหตุพยานทำหน้าที่นายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาล  
ท่าพระ พยานขับรถจักรยานยนต์ออกตรวจเลยสามแยกท่าพระไปนิดเดียวก็ได้ยิน  
เสียงรถชนกันพยานจึงกลับรถย้อนกลับมาดู พยานสอบถามคู่กรณีได้ความว่า จำเลย  
ที่ 1 ขับรถเลยสัญญาณไฟเล็กน้อยได้เบนหัวมาทางขวาในช่องทางเดินรถที่ 2 นายวิทย์  
ขับรถมาในทิศทางเดียวกันในช่องทางเดินรถที่ 3 เมื่อถึงที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 เบนมา  
ทางขวาในระยะกระชั้นชิดจึงเกิดการเฉี่ยวชนกัน พยานได้บันทึกไว้ตามภาพถ่าย  
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารหมาย จ.16 แผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.13  
ถูกต้อง เศษสีและวัสดุที่เกิดจากการชนตกอยู่บริเวณสามแยกในช่องทางเดินรถช่อง  
ที่ 2 และช่องที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 2 มีนายอัครเดช แลดูขำ เป็นพยานเบิกความว่า  
พยานนั่งไปในรถจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขับรถจากวงเวียนใหญ่จะไปบางแคเพื่อไปส่ง  
คู่รักของจำเลยที่ 1 ก่อนถึงสามแยกท่าพระ จำเลยที่ 1 อยู่ในช่องทางเดินรถที่ 2 ไม่ได้  
เปลี่ยนช่องทางเดินรถเมื่อขับเลยเสาสัญญาณไฟจราจรพยานได้ยินเสียงรถนายวิทย์  
เบรก จึงหันไปดูทางขวามือ รถของนายวิทย์ได้เฉี่ยวชนรถจำเลยที่ 1 ตรงประตูหน้า

ด้านขวาและมีรอยถากทางประตูด้านหลัง นายสมศักดิ์ เลาหรั่งสีมา พยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่าพยานค้าขายพวงมาลัยอยู่ที่สามแยกท่าพระโดยยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยเสาสัญญาณไฟจราจรที่รถโจทก์ชน บริเวณนั้นมีไฟฟ้าสว่างมองเห็นได้ชัดเจน พยานมองไปทางวงเวียนใหญ่เห็นรถจำเลยที่ 1 วิ่งมาในช่องทางเดินรถที่ 2 ทางซ้ายมือ รถของนายวิทย์วิ่งตามหลังมาในช่องทางเดินรถที่ 3 ด้วยความเร็วพยานได้ยินเสียงรถนายวิทย์เบรกแล้วพุ่งชนรถจำเลยที่ 1 รถนายวิทย์เสียหลักวิ่งไปชนเสาไฟสัญญาณจราจรและเสาไฟฟ้า พยานกระโดดหลบ ส่วนรถจำเลยที่ 1 วิ่งเลยสัญญาณไฟจราจรไปเล็กน้อย จอดอยู่ในช่องทางเดินรถที่ 2 พยานไม่เห็นรถจำเลยที่ 1 จะเลี้ยวไปทางสถานีขนส่งสายใต้แต่รถนายวิทย์หักเลี้ยวซ้ายไปชนรถจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาเห็นว่า จำสืบตำรวจประกาศิตและร้อยตำรวจตรีอุดมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจกระทำการตามหน้าที่ย่อมเบิกความไปตามที่รู้เห็นเหตุการณ์ เชื่อว่าเบิกความตามจริงพยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ตัดหน้ารถที่นายวิทย์ขับในระยะกระชั้นชิด แต่ในขณะที่นายวิทย์ขับรถผ่านสามแยกท่าพระซึ่งเป็นทางร่วมทางแยก แม้นายวิทย์ลดอัตราความเร็วของรถลงแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในอัตราความเร็วสูงมากไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากการชนกันได้ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อรถนายวิทย์เฉี่ยวชนรถจำเลยที่ 1 แล้ว รถนายวิทย์เสียหลักวิ่งไปชนเสาสัญญาณไฟจราจรข้างหน้าและเสาไฟฟ้าริมถนนหลังป้อมยามตำรวจเป็นระยะถึงประมาณ 20 เมตร ตามแผนที่เอกสารตาม จ.13 และภาพถ่ายหมาย จ.14, จ.15 แสดงว่ารถนายวิทย์ขับมาด้วยความเร็วสูงมากและเห็นรถจำเลยที่ 1 อยู่ข้างหน้าด้านซ้ายมือแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 เบนหัวรถมาทางขวาแม้จะเป็นช่องทางเดินรถที่ตรงไป นายวิทย์ก็ไม่อาจหยุดรถได้ทันลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่านายวิทย์มีส่วนประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดเหตุรถชนกันให้ได้รับความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนกว่าจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้ จำเลยทั้งสองไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |